DECISÃO

[Fornecimento de medicamentos]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
0801253-42.2024.8.15.7701
AUTOR: FABIA SOUSA DE SENA
REU: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Fábia Sousa de Sena Costa em face de Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, buscando o custeio de tratamento de quimioterapia. A tutela de urgência pleiteada na petição inicial foi deferida em 21 de novembro de 2024, determinando que a ré custeasse o tratamento (ID 104072814). A ré informou o cumprimento da medida liminar em 05 de dezembro de 2024 (ID 104911556), juntando o documento de autorização de quimioterapia (ID 104911571).

Após regular instrução e saneamento, inclusive com a redistribuição do feito a este Núcleo de Justiça 4.0 – Saúde Suplementar em 03 de setembro de 2025 (ID 122588791), foi proferida sentença em 20 de janeiro de 2026. A decisão de mérito confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré à obrigação de custear integralmente o tratamento quimioterápico. A sentença também condenou a parte promovida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e determinou, para a fase de cumprimento, a intimação do réu nos termos do art. 526 do Código de Processo Civil (ID 131528728).

Certificou-se o trânsito em julgado da referida sentença em 12 de fevereiro de 2026 (ID 154913406).

Em petição protocolada em 26 de fevereiro de 2026 (ID 154549333), a parte autora apresentou os seguintes requerimentos:

1. Retificação do valor da causa para R$ 768.224,00 (setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e quatro reais).

2. Reembolso de R$ 10.224,00 (dez mil, duzentos e vinte e quatro reais) referentes a sessões de quimioterapia e crioterapia realizadas antes da concessão da liminar.

3. Deferimento de tutela de urgência para que a ré receba o dinheiro de volta em tempo hábil.

Passo a decidir sobre os pedidos da parte autora.

No que concerne ao pedido de retificação do valor da causa, verifica-se que tal pretensão foi formulada em fase processual incompatível. O valor da causa é um dos requisitos essenciais da petição inicial, conforme previsto no artigo 291 do Código de Processo Civil, servindo para diversos fins processuais, como a definição de alçada, o cálculo de custas e a base para honorários.

Eventuais impugnações ou alterações do valor da causa devem ocorrer em momentos específicos do processo, antes da prolação de sentença de mérito. No presente caso, a sentença já transitou em julgado e estabeleceu a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, já considerando o valor fixado anteriormente.

A tentativa de alterar substancialmente o valor da causa após o trânsito em julgado, com base em pleitos que não foram objeto de condenação específica ou não foram deduzidos na fase de conhecimento, não encontra respaldo na sistemática processual vigente.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

> PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. **Após o trânsito em julgado, afigura-se incabível qualquer modificação da sentença que acarrete o reexame do mérito (CPC, art. 463), em razão**

disso, a alteração do valor da causa - que não configura mera correção de erro material, mas sim reapreciação do conteúdo econômico da demanda -, após o trânsito em julgado, constitui afronta à coisa julgada, sendo, portanto, defeso ao juiz modificá-lo ex officio face à ocorrência da preclusão pro judicato. Precedente do STJ. (TRF-4 - AG: 23017720144040000 PR 0002301-77.2014.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2014, SEXTA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS VALORES DAS CUSTAS PROCESSUAIS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO DO EXQUENTE. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO (INSS). ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, DE OFÍCIO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA QUE DEVE OCORRER ATÉ O MOMENTO DA SENTENÇA, NA FASE DE CONHECIMENTO, SOB PENA DE PRECLUSÃO. RECENTE ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA, PARA DETERMINAR QUE AS CUSTAS SEJAM CALCULADAS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, ESTABELECIDO NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. **"A correção do valor da causa pelo juiz – seja em resposta à provocação da parte, por meio de impugnação (CPC/2015, art. 293), ou ainda de ofício (CPC/2015, art. 292, § 3º)– somente pode ocorrer até o momento da sentença. Precedentes do STJ"** (AgInt no AREsp n. 2.418.303/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.). (TJ-PR 00789861020248160000 Marechal Cândido Rondon, Relator: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 18/10/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2024)

Quanto ao pedido de reembolso da quantia de R$ 10.224,00, referente aos gastos comprovados pela autora com o tratamento antes da concessão da liminar, a pretensão possui embasamento.

A sentença de mérito confirmou o dever da ré de custear integralmente o tratamento quimioterápico, reconhecendo a abusividade da negativa baseada em carência. Sendo o custeio integral uma obrigação reconhecida judicialmente, a operadora deve restituir os valores

despendidos pela beneficiária em decorrência da recusa inicial indevida, uma vez que o direito à cobertura retroage ao momento da necessidade médica.

No entanto, indefiro o pedido de tutela de urgência para este pagamento. O reembolso de despesas passadas tem natureza estritamente patrimonial e não apresenta risco iminente à saúde, visto que o tratamento atual já está sendo assegurado pela operadora. Portanto, o montante deve ser apurado e pago dentro do rito de cumprimento de sentença.

Dito isso, e considerando o trânsito em julgado da sentença que condenou a ré à obrigação de custeio integral do tratamento e ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o processo deve seguir seu curso para o cumprimento das obrigações impostas, incluindo agora o reembolso ora reconhecido.

Ante o exposto:

1.

Indefiro o pedido de retificação do valor da causa formulado pela parte autora (ID 154549333).

2.

Defiro o pedido de reembolso do valor de R$ 10.224,00 (dez mil, duzentos e vinte e quatro reais), devendo tal quantia ser incluída no montante a ser pago pela ré na fase de cumprimento de sentença.

3.

Indefiro o pedido de tutela de urgência para o pagamento imediato do reembolso (ID 154549333).

4.

Determino o prosseguimento do feito conforme o dispositivo da sentença (ID 131528728).

5.

Intime-se a ré, UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse em comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido em razão da sentença transitada em julgado, apresentando memória discriminada do cálculo que contemple a condenação principal, os honorários, as custas e o reembolso ora reconhecido, nos termos do artigo 526 do Código de Processo Civil.

Intimação realizada via gabinete.

Cumpra-se com as cautelas de praxe.

João Pessoa - PB , datado e assinado eletronicamente.
Luciana Celle G. de Morais Rodrigues
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS RODRIGUES
05/03/2026 18:08:38
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 154947456

26030518083789300000014

IMPRIMIR GERAR PDF